Encontro 4

Responsabilidade fiscal · Controle · Transparência

Domingo, 29/11 · 08h–11h

Roteiro

Horário	Tema
08:00	Lei de Responsabilidade Fiscal
09:15	☕ Intervalo
09:30	Controle e Lei de Acesso à Informação
10:15	**Avaliação final**
10:50	Encerramento

Parte 1

Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000)

Por que a LRF existe?

- Anos 1990: **déficits crônicos**, dívidas estaduais renegociadas pela União, "**herança maldita**" de fim de mandato
- LRF (2000): **gestão fiscal responsável** em **todos os Poderes e órgãos** de **todos os entes**

> **Art. 1º, § 1º:** ação **planejada e transparente**, que **previne riscos** e **corrige desvios** capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas

Os 4 pilares da LRF

Pilar	Exemplos
Planejamento	PPA, LDO (anexos de metas e riscos fiscais), LOA
Transparência	RREO, RGF, audiências públicas, divulgação em tempo real
Controle	Tribunais de Contas, controle interno, Legislativo
Responsabilização	Sanções institucionais + crimes fiscais + improbidade

LRF × Licitação: a ligação direta

> **Art. 16, § 4º, I:** a estimativa de impacto e a declaração do ordenador são **condição prévia** para **empenho e licitação** de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras.

Ao **criar, expandir ou aperfeiçoar** ação governamental que aumente a despesa, é preciso:

1. **Estimativa do impacto** orçamentário-financeiro no exercício e nos **2 seguintes**
2. **Declaração do ordenador** de que a despesa tem **adequação** com a LOA e **compatibilidade** com o PPA e a LDO

Sem isso, a despesa é **não autorizada, irregular e lesiva** (art. 15).

Despesa obrigatória de caráter continuado (art. 17)

- Despesa corrente criada por lei ou ato que obriga o ente por **mais de 2 exercícios**
- Ex.: criar um programa permanente, contratar pessoal
- Exige:
  - estimativa de impacto
  - demonstração da **origem dos recursos**
  - **compensação**: aumento permanente de receita ou redução permanente de despesa

Despesa com pessoal: limites (arts. 19 e 20)

Limite global (% da Receita Corrente Líquida):

Ente	Limite
União	50%
Estados (MT)	**60%**
Municípios	**60%**

Repartição nos Estados e Municípios (art. 20)

Estado	% RCL	Município	% RCL
Executivo	49%	Executivo	54%
Legislativo + TCE	3%	Legislativo	6%
Judiciário	6%		
Ministério Público	2%		
Total	**60%**	**Total**	**60%**

Os três sinais (arts. 22, 23 e 59)

```
90% ———————— 95% ———————— 100% do limite
ALERTA       PRUDENCIAL   EXCESSO
(TCE avisa)  (vedações)   (recondução)
```

- **Alerta (90%):** o Tribunal de Contas alerta o Poder ou órgão (art. 59, § 1º, II)
- **Prudencial (95%):** vedados reajustes (salvo revisão geral), criação de cargos, novas admissões (salvo reposição em saúde, educação e segurança) e **horas extras** (art. 22, parágrafo único)
- **Excesso:** eliminar em **2 quadrimestres**, pelo menos **1/3 no primeiro** (art. 23). Se não conseguir: **sem transferências voluntárias, garantias e operações de crédito**

Fim de mandato: as "armadilhas"

Regra	Período
Nulo ato que aumente despesa com pessoal (art. 21)	**180 dias** antes do fim do mandato
Vedado contrair obrigação que não possa ser paga no mandato, ou que deixe parcelas sem **caixa** (art. 42)	**Últimos 2 quadrimestres** (maio a dezembro)
Vedada operação de crédito por **antecipação de receita** (ARO) (art. 38, IV, b)	**Último ano** de mandato

> **Art. 42 + licitação:** contrato assinado em setembro do último ano de mandato precisa de **caixa** para as parcelas que vencem no ano seguinte.

MT: transição de governo (LC estadual 677/2020)

- O governador eleito pode instituir uma **comissão de transição**, acompanhada por **3 técnicos do TCE-MT**
- Deve receber **22 conjuntos de informações**: PPA/LDO/LOA, restos a pagar, contratos e obras em andamento, RREO/RGF...
- O governador que sai **declara por escrito** que:
  - não aumentou a despesa com pessoal nos **últimos 180 dias**
  - não fez **ARO** no último ano
  - não contraiu despesa **sem caixa** nos **2 últimos quadrimestres**
  - não realizou despesa **sem prévio empenho**

MT: teto de gastos estadual (EC 81/2017)

- **Regime de Recuperação Fiscal** instituído no ADCT da Constituição de MT
- **Limites individuais** de despesa primária corrente para cada Poder e órgão autônomo, **corrigidos pelo IPCA**
- **5 exercícios** a partir de 2018
- Meta: despesa primária corrente de **até 80%** da receita primária corrente
- **Conselho de Governança Fiscal**: Governador, AL, TJ, MP, TCE, Defensoria

Comparar: teto federal (EC 95/2016) → **arcabouço fiscal** (LC 200/2023)

Transparência fiscal

Relatório	Periodicidade	Conteúdo
RREO: Relatório Resumido da Execução Orçamentária	**Bimestral**	Receitas, despesas, resultado
RGF: Relatório de Gestão Fiscal	**Quadrimestral** (semestral para municípios com menos de 50 mil habitantes)	Pessoal, dívida, garantias, ARO

- **Audiências públicas** quadrimestrais de metas fiscais
- **Informações em tempo real** sobre receita e despesa (art. 48-A)

Crimes contra as finanças públicas (Código Penal, arts. 359-A a 359-H)

Conduta	Pena
Operação de crédito sem autorização (359-A)	Reclusão de 1 a 2 anos
Inscrever em restos a pagar despesa não empenhada ou acima do limite (359-B)	Detenção de 6 meses a 2 anos
Assumir obrigação nos 2 últimos quadrimestres sem caixa (359-C)	**Reclusão de 1 a 4 anos**
Ordenar despesa não autorizada por lei (359-D)	**Reclusão de 1 a 4 anos**
Aumentar despesa com pessoal nos 180 dias finais (359-G)	**Reclusão de 1 a 4 anos**

Incluídos pela **Lei 10.028/2000**, que também prevê **infrações administrativas** punidas com multa de **30% dos vencimentos anuais**.



Intervalo

Parte 2

Controle da Administração

Tipos de controle

Critério	Tipos
Quem controla	**Interno** (o próprio Poder) · **Externo** (Legislativo + Tribunal de Contas) · **Social** (cidadão)
Quando	**Prévio** · **Concomitante** · **Posterior**
O quê	**Legalidade** · **Legitimidade** · **Economicidade** (CF, art. 70)

Controle externo (CF, arts. 70 e 71; CE-MT, arts. 46 e 47)

- Titular: **Poder Legislativo** (Assembleia Legislativa, Câmaras)
- Com o **auxílio** do **Tribunal de Contas**:
  - **parecer prévio** sobre as contas do Governador e dos Prefeitos
  - **julgamento** das contas dos demais administradores
  - **fiscalização** de licitações, contratos e convênios
  - aplicação de **multas** e determinação de **ressarcimento**
  - **sustação de atos**. A sustação de **contratos** é da Assembleia (CF, art. 71, § 1º)

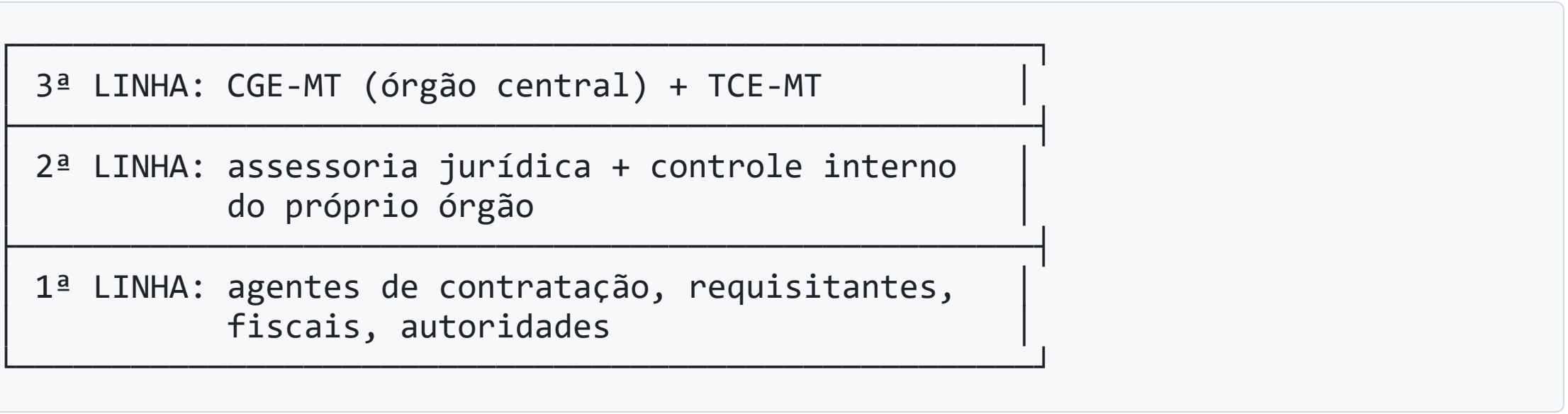
TCE-MT

- **7 conselheiros**; fiscaliza o **Estado e todos os municípios** de MT
- **Ministério Público de Contas** (CE-MT, art. 51)
- **LC 269/2007** (Lei Orgânica):
  - verifica a legalidade de **dispensas e inexigibilidades** (art. 1º, V)
  - declara **inidôneo por até 5 anos** quem fraudar licitação (art. 41)
  - **Termo de Ajustamento de Gestão (TAG)**
  - decisões com débito ou multa têm **eficácia de título executivo**
- **Lei 11.599/2021:** prescrição da pretensão punitiva em **5 anos**
- Qualquer cidadão pode **denunciar** ao TCE (CE-MT, art. 54)

Controle interno (CF, art. 74; CE-MT, art. 52)

- Cada Poder mantém um **sistema de controle interno**
- Os responsáveis devem dar **ciência ao Tribunal de Contas** das irregularidades, sob pena de **responsabilidade solidária**
- Em MT: **Controladoria-Geral do Estado (CGE-MT)**, LC 550/2014
  - auditoria · controladoria · **correição** · **ouvidoria**
  - **Programa de Integridade Pública** (Lei 10.691/2018)
  - **acordos de leniência** com transparência (Lei 13.353/2026)

As 3 linhas de defesa na Lei 14.133 (art. 169)



- **Gestão de riscos** e **controle preventivo**
- Constatada irregularidade com **dano**: apuração de responsabilidade e remessa ao **Ministério Público** (§ 3º)

Controle social

- **Qualquer** licitante, contratado ou cidadão pode **representar** ao controle interno ou ao Tribunal de Contas (art. 170, § 4º)
- **Impugnação** do edital por **qualquer pessoa** (art. 164)
- **Ouvidorias**: Ouvidoria-Geral do TCE-MT e da CGE-MT
- Ferramentas: **PNCP**, **Portal da Transparência MT**, consulta de processos e contas no site do TCE-MT

Parte 3

Transparência e Lei de Acesso à Informação

Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011)

- **Publicidade é a regra; sigilo é a exceção** (art. 3º, I)
- **Transparência ativa** (art. 8º): divulgar **sem pedido**, inclusive **licitações e contratos** (§ 1º, IV)
- **Transparência passiva** (arts. 10 e 11): pedido de **qualquer interessado**, **sem precisar justificar**
    - resposta em até **20 dias**, prorrogáveis por **mais 10**

PNCP: a transparência das contratações (art. 174)

- Portal **único e obrigatório** para todos os entes
- Divulga: **PCAs**, **editais**, **atas de registro de preços**, **contratos e aditivos**, **notas fiscais**...
- **Painel de preços** para pesquisa
- Divulgar o contrato no PNCP é **condição de eficácia** (art. 94)

Transparência em MT: leis próprias

Lei	O que exige
9.562/2011	**Íntegra dos contratos** nos sites dos órgãos
12.069/2023	Divulgar as **notas fiscais eletrônicas** emitidas para o Estado
11.160/2020	Transparência dos **contratos emergenciais** da pandemia
13.353/2026	Divulgar a execução dos **acordos de leniência**
12.523/2024	Transparência e acessibilidade das **leis orçamentárias**
CE-MT, art. 129, § 10	**Certidões** de atos e contratos em até **15 dias**

Fechando o ciclo

```
PLANEJAR (PPA/LDO/LOA + PCA) → LICITAR (14.133) → CONTRATAR
→ EXECUTAR (empenho/liquidação/pagamento) → CONTROLAR (LRF, TCE, CGE, cidadão)
→ DAR TRANSPARÊNCIA (PNCP, LAI) → PLANEJAR...
```

> Licitação e responsabilidade fiscal são **duas faces da mesma moeda**: o **bom uso do dinheiro público**.

Avaliação final (35 min)

- Individual, com consulta à **apostila**
- Questões objetivas + **1 caso prático**

Encerramento

- Avaliação do curso pelos alunos
- Materiais: **apostila**, **caderno de legislação**, links do PNCP, TCE-MT e CGE-MT

Muito obrigado!

Prof. Renato Rosa